



สัญญาเลขที่ 3/2566

สัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

ทำที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า: อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตรอกหรือซอย ตำบล/แขวง บางโพธิ์ อำเภอ/เขต ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 20000 อาชีพ ค้าขาย ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐแนบท้ายสัญญานี้ คู่สมรสชื่อ ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้
แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย
ผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี้ คือ

ข้อ 1. ตามที่ ได้ทำสัญญาการรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ให้ไว้
แก่ผู้รับสัญญา โดยหนังสือสัญญาเลขที่ ลงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น
ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวนี้อย่างดีแล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาว่า
ถ้า ผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ดี ข้าพเจ้า
ยินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาการรับทุนดังกล่าว
นี้ทั้งสิ้นทุกประการทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา

ในกรณีที่ ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อ
ด้วยทุนรัฐบาล แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา สถานศึกษา
หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็น
ผู้ค้ำประกัน ต่อไปตลอดระยะเวลาที่ ได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา
ต่อด้วยทุนรัฐบาล และถ้า ผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วย
ประการใดๆ ก็ดี และจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาการรับทุนดังกล่าวนี้ทั้งสิ้นทุกประการทันทีที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้รับสัญญา

ภายในวงเงินค้ำประกัน 1,425,000.00

บาท

(หนังสือค้ำประกัน ๑๐๖ หน้าหนังสือค้ำประกัน) กับจำนวน 296,577 ยูโร

(๑๐๖ ส่วนเกินเงินค้ำประกันที่ระดมเงินกู้ยืม ๑๐๖)

ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบตามสัญญาฉบับนี้จนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ วรรคสี่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

ผู้รับสัญญา จะเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญาจะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ข้อ 2. ในกรณีที่ผู้รับสัญญา ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ให้แก่

ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ทุกครั้งที่ และยอมมิให้อาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้าตามสัญญา และจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้รับสัญญา ดังนี้

ที่ดิน

ก. โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระหว่าง.....

เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา

อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ราคาประมาณ.....บาท

ข. โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระหว่าง.....

เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา

อยู่ที่ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ราคาประมาณ.....บาท

หลักทรัพย์อื่นๆ

ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู่เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

ข้อ 5. ระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ค้ำประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาทำสัญญาการรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ จนถึงวันที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานขอใช้ทุนครบถ้วนตามสัญญาแต่ไม่เกิน.....ปีเดือน.....วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาเริ่มปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานขอใช้ทุน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงนาม.....ผู้ค้ำประกัน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้า.....ผู้สมรสของ.....ได้ทราบข้อความในสัญญา
ค้ำประกันแล้ว ยินยอมให้.....ทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ได้

ลงนาม.....ผู้ยินยอม
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

เขียนที่... มหิธรวิทยารัตนวิโรฒ
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ข้าพเจ้าได้แสดงความประสงค์ ที่จะเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่

..... เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศนั้น

ข้าพเจ้าขอเรียนยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่โดยละเอียดแล้วว่า การที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ำประกันดังกล่าว ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบในการชดใช้หนี้และมีภาระรับผิดชอบตามสัญญาอะไรบางอย่างก็ตาม ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะเป็นผู้ค้ำประกันและรับผิดชอบต่อภาระที่เกิดขึ้นในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญา

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบและโปรดจัดให้ข้าพเจ้าได้ทำสัญญาค้ำประกันต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ..... ผู้ค้ำประกัน
()

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566